

1000873-91.2021.8.26.0601
Classe: Ação Civil Pública
Assunto: Flora
Magistrado: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA
Comarca: Socorro
Foro: Foro de Socorro
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 07/11/2022

... o intuito de impedir a realização de tráfico de drogas no local. Refere ainda que o muro serve também para impedir o tráfego de pessoas e coisas dentro de sua propriedade, bem como inibir depredações e furto de animais. Narra que o muro foi construído porque a cerca que havia sido levantada no local foi vandalizada e destruída. Afirma que lançou mão de tudo que estava ao seu alcance ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Socorro
Foro de Socorro
1ª Vara
Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000873-91.2021.8.26.0601 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1000873-91.2021.8.26.0601
Classe - Assunto
Ação Civil Pública - Flora
Requerente:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerido:
Onofre Rodrigues

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Vistos.

Trata-se de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Onofre Rodrigues.

Alega o autor que o requerido cometeu infração administrativa prevista no artigo 49 da Resolução SMA 048/2014, consistente em impedir a regeneração natural de formas de vegetação por meio da construção de um muro de 80 metros lineares, considerando o trecho de 20 metros paralelo ao córrego e as duas laterais de 30 metros lineares perpendiculares ao curso d'água, considerada Área de Preservação Permanente, localizada na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 140, Jardim Santa Cruz, nesta cidade, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, em desacordo com o disposto do artigo 8º da Lei 12.651/2012. No dia 15/12/2015, o requerido firmou Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA nº 128.359/2015) com a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por meio do qual assumiu o compromisso de regularizar a conduta infracional no prazo de 90 dias e, caso não fosse possível a regularização pretendida, deveria retornar ao órgão ambiental para celebração de novo Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental para fins de recuperação do dano ambiental. Narra o autor que, apesar de notificado, o requerido não realizou a regularização da infração e que em vistoria no local do dano, no dia 16/09/2020, constatou-se que o dano ambiental não foi reparado. Assim, pugna pela condenação em obrigação de fazer, consistente: 1) na remoção dos fatores de degradação, qual seja, a remoção do muro construído; 2) no

plantio de 40 mudas de espécies arbóreas nativas da APP objeto de autuação, execução dos tratos silviculturais (tutoramento, coroamento, adubação, roçada e controle de pragas); 3) na remoção dos resíduos sólidos irregularmente depositados, 4) reconfiguração do relevo à condição original (descompactação do solo); 5) envio de relatórios fotográficos semestralmente para comprovar o cumprimento da obrigação. Caso não se cumpra a tutela específica, que haja a condenação em pecúnia do requerido, correspondente à reparação integral dos danos ambientais. Junta documentos.

O requerido foi citado (fls. 79) e apresenta contestação (fls. 80/83). Alega que a área sub judice se trata de um terreno em área urbana onde existe um pequeno córrego, o qual já se encontra degradado e poluído há tempos, sendo que o muro foi construído com o intuito de impedir a realização de tráfico de drogas no local. Refere ainda que o muro serve também para impedir o tráfego de pessoas e coisas dentro de sua propriedade, bem como inibir depredações e furto de animais. Narra que o muro foi construído porque a cerca que havia sido levantada no local foi vandalizada e destruída. Afirma que lançou mão de tudo que estava ao seu alcance para a recuperação da área, mas que isto se tornou impossível devido às constantes exigências dos órgãos responsáveis. Requer a improcedência dos pedidos do autor. Junta documentos.

Saneador a fls. 113/114. Foi deferida a produção de prova pericial requerida pelo Ministério Público, o qual, no entanto, a fls. 149/150, desiste da produção da prova e requer o julgamento do feito no estado em que se encontra.

É o relatório. Fundamento e decido.

Sobre o pedido de desistência da produção da prova pericial, dentro da sistemática da distribuição de provas, compete ao requerido provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15), sendo certo que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária (art. 374, II, do CPC/15).

No caso dos autos, além de não ter produzido as provas que lhe competem, o requerido confessou que abandonou a execução de recuperação da área degradada. Diante disso, acolho a desistência da produção da prova e passo ao julgamento do mérito.

O pedido é procedente.

O Ministério Público logrou comprovar que o requerido foi autuado administrativamente em razão de degradação do meio ambiente, consistente no ato de impedir a regeneração natural das demais formas de vegetação por meio da construção de um muro de 80 metros lineares, dos quais 20 metros correm paralelo a um córrego. O próprio requerido firmou um Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA n.º 128.359/2015) com a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, assumindo o compromisso de regularizar a conduta infracional, no prazo de 90 dias.

No entanto, como já consignado, o próprio requerido informou nestes autos que abandonou a recuperação da área, alegando contínuas exigências do poder público. Ora, sendo esta uma confissão do requerido de que não realizou os atos necessários para a recuperação ambiental da área, de rigor a procedência do pedido do Ministério Público.

Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, julgo procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente (i) na remoção do muro construído à margem e perpendicularmente ao córrego, (ii) no plantio de 40 mudas de espécies arbóreas nativas da área de preservação permanente objeto da autuação, execução dos tratos silviculturais (tutoramento, coroamento, adubação, roçada e controle de pragas), (iii) na remoção dos resíduos sólidos irregularmente depositados no local, (iv) reconfiguração do relevo à condição original do solo (descompactação) e (v) envio de relatório ao final do cumprimento da obrigação.

Para o cumprimento da obrigação, concedo o prazo de 06 (seis) meses.

A não realização do cumprimento no prazo acima implicará na aplicação de multa em pecúnia, correspondente à reparação integral dos danos ambientais, cujo custo deverá ser definido de acordo com a Planilha de Custos para Recuperação de Áreas

Degradadas da Fundação Florestal.

Condene o autor no pagamento das custas e despesas processuais:

Taxa judiciária: valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs. Para o exercício de 2022, o valor da UFESP é de R\$ 31,97. 5 UFESPs = R\$ 159,85 - Guia DARE-SP (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - SP).

Carta registrada unipaginada com AR digital: R\$ 29,70 - Recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FDT. Código 438-3.

Diligência dos Oficiais de Justiça - Interior: 03 UFESPs = R\$ 95,1

(https://www63.bb.com.br/portalbb/boleto/boletos/oficialjustica/entrada,802,2270,3617,15,0.bbx?pk_vid=27940327fa5d7ac51660851911b7c045).

Não há condenação em honorários de sucumbência.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se e intime-se.

Socorro, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA